

1508853-22.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... branca, o réu confessou a prática do tráfico, mas posteriormente, o réu passou a negar. É novo na cidade e não conhecia o réu dos meios. Na busca pessoal com o réu, foram encontrados o celular e R\$ 12,00 em dinheiro. O réu não autorizou acesso ao seu aparelho telefônico. Ao ser avistado pelos policiais, o réu estava sozinho no ponto de tráfico de drogas.

Ouvido, o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508853-22.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508853-22.2022.8.26.0302 - Controle 2022/001619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER MARTINS FREITAS

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193255/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 26179046 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2193255 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

ROGER MARTINS FREITAS, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 20h00min, na Avenida Alberto Masiero, n.º 322, Jardim Vila Luíza IV, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, 10,2 gramas da droga conhecida como 'cocaína' e 12,25 gramas da droga conhecida como 'maconha', substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Realizada a Audiência de Custódia (fls. 34/37), a prisão do acusado foi convertida em preventiva (fls. 44/45).

Notificado (fl. 88), o réu apresentou defesa prévia (fls. 96/98).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (fls. 108/110).

O réu foi citado.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação e teceu ponderações sobre a pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, do Auto de Exibição e Apreensão de fl. 10, do Auto de Constatação Provisório de fls. 12/14, das fotografias de fls. 23/24, do laudo definitivo de fls. 52/56, do comprovante de depósito de fl. 57, da informação nº 330/2022 de fls. 59/68, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também procede.

Diego Fernando dos Santos (policia militar) estavam em patrulhamento em local conhecido como de tráfico de entorpecentes quando visualizaram o réu em atitude suspeita. Ao visualizar a viatura, o réu empreendeu fuga do local e enquanto estava perseguindo o réu acabou jogando uma sacolinha branca no chão, dentro da qual foram encontrados os entorpecentes, dinheiro e celular. O réu não admitiu que a sacola era dele, mas visualizou o réu jogando a sacola branca com os entorpecentes.

Afirmou que após ter sido confrontado com o conteúdo da sacola branca, o réu confessou a prática do tráfico, mas posteriormente, o réu passou a negar. É novo na cidade e não conhecia o réu dos meios. Na busca pessoal com o réu, foram encontrados o celular e R\$ 12,00 em dinheiro. O réu não autorizou acesso ao seu aparelho telefônico. Ao ser avistado pelos policiais, o réu estava sozinho no ponto de tráfico de drogas.

Ouvido, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que os entorpecentes eram de sua propriedade, mas que eram para o seu uso. Afirmou que adquiriu os entorpecentes para o seu uso no mesmo dia em que foi abordado, tendo pagado a quantia total de R\$ 75,00. Morava com sua avó e com seu tio. Ajudava nas despesas de casa, pagando conta de água, internet, luz e também contribuía com as despesas de alimentação da casa. Sua avó era aposentada e não lhe pedia diretamente auxílio, mas ajudava nas despesas. Na média, dava para a avó cerca de R\$ 400,00 por mês.

No mérito, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de procedência da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

Nesse sentido foram os dizeres dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais foram categóricos em afirmar a consumação do delito no contexto descrito na denúncia.

Não há motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as

circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

A localização dos entorpecentes, além do modo de acondicionamento em que encontrados, divididos em porções (fotografias de fl. 24) e a apreensão de valor em notas diminutas, indicam que o réu praticava o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”.

Para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Em relação aos entorpecentes apreendidos, tanto o auto de constatação preliminar (fls. 12/14), como o laudo definitivo (52/56) concluíram que os entorpecentes localizados correspondiam a 0,65g (sessenta e cinco centigramas de cocaína (fl. 54) e 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas) da droga conhecida como 'maconha' (fl. 55), salientando-se que estavam divididos em porções para a pronta-entrega (fl. 24).

Nesse sentido: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação” (JULGADOS DO TACRIM 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (JULGADOS DO TACRIM 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa” (JULGADOS DO TACRIM 90/319).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssomos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

Destarte, as provas são robustas e hígdas, e autorizam a condenação

Passo à dosagem da pena.

PENA – O réu é primário (fls. 86/87). Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), o que corresponde à 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 17 – menoridade relativa), razão pela qual minoro a pena em 1/6, o que

corresponde ao patamar mínimo fixado no preceito secundário do tipo penal, ante o que dispõe a súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, não possui maus antecedentes, nem há demonstração cabal de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não foram apresentados, nestes autos, firmes elementos de que o acusado integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubitosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico. Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado ROGER MARTINS FREITAS, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação – 01 (um) ano e 8 (oito) meses (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput” e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primário e pela quantidade da pena imposta.

Expeça-se, imediatamente, o alvará de soltura clausulado.

Custas pelo acusado, ressalvado o benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda do numerário (fl. 57), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Jaú, 01 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA